

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2043/2531

บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด ฯ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 609, มาตรา 618

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 48

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 บัญญัติให้การชน
ไปรษณีย์ภักดิ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขต้องบังคับตามกฎหมายและกฎข้อ
บังคับสำหรับทบวงการนั้น ๆ ดังนี้ การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ฝากส่งไปรษณีย์ภักดิ์
กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์
พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และไปรษณีย์
นิเทศ พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่ฝากส่ง
ไปรษณีย์ภักดิ์ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ บริษัทสายการบินอลิตา
เลียจำกัดจำเลยที่ 2 มีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลยที่ 1 ตามสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศและอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ และมีใช้ผู้ขนส่งหลายทอดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ไม่มีนิติสัมพันธ์กับ
จำเลยที่ 2 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยไปรษณีย์ภักดิ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.เป็นผู้
ฝากส่ง จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหม
ทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภักดิ์ดังกล่าวสูญหายไป.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการพลอยได้ส่งทับทิมและพลอยสีน้ำเงินเจียรไนจำนวน 23,503 เม็ด น้ำหนัก 2,618.92 กะรัตราคา 404,438 บาท ไปเพื่อจำหน่ายให้แก่ จี.เอฟ.วิลเลียม ประเทศอังกฤษโดยจัดส่งทางไปรษณีย์และได้อาประกันภัยสำหรับความเสียหายหรือสูญหายไว้กับโจทก์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 ได้จ้างบริษัทสายการบินออลิตาเลียจำกัดจำเลยที่ 2 ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏว่าไปรษณีย์ภัณฑ์บรรจุสินค้าอันมณีนีดังกล่าวได้สูญหายไประหว่างการขนส่ง จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการพลอยโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าเสียหายจำนวน 450,295.40 บาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยไปแล้ว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสอง ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 450,295.40 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการพลอยได้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทจดหมายลงทะเบียนรับประกันกับจำเลยที่ 1 ไว้เป็นเงิน 3,950 บาท ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 จึงไม่เกินจำนวนเงินที่รับประกันไว้ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบไปรษณีย์ภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 ซึ่งรับจ้างขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวไปยังประเทศอังกฤษในลักษณะห่อของเรียบร้อย เพื่อดำเนินการส่งให้แก่ผู้รับที่ไปรษณีย์ปลายทางจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีโอกาสทราบว่า ภายในถุงไปรษณีย์นั้นมีสิ่งใดบรรจุอยู่ เป็นของผู้ใด มีจำนวนและมีมูลค่าเท่าใด จำเลยที่ 2 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามที่จำเลยที่ 1 ได้มอบหมาย จำเลยที่ 2 ได้ส่งมอบถุงไปรษณีย์ให้แก่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางโดยเรียบร้อย โจทก์ได้จ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการพลอยด้วยความสมัครใจและด้วยความประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง หากจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำกัดไม่เกิน 3,950 บาท จำเลยที่ 1 เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายเงิน 3,950 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 3,950 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คงมีปัญหาดำเนินการฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่...

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามการพลอยได้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่

1 เพื่อส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศอังกฤษ ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ฝากส่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึง จ.5 จำเลยที่ 1 ได้รับฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์และออกใบรับฝากตามเอกสารหมายเลข จ.8 รับประกันความเสียหายไว้ในวงเงิน 3,950 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยได้เอาประกันภัยไปรษณีย์ภัณฑ์ไว้กับโจทก์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.10 ถึง จ.13 จำเลยที่ 1 ได้มอบถุงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยรวมอยู่ด้วยให้จำเลยที่ 2 ขนส่งไปยังปลายทางที่ประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทางได้รับไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าสิ่งของตามไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวได้สูญหายไป ไม่ถึงผู้รับ โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดเชยราคาแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยและเป็นผู้รับช่วงสิทธิ ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นรัฐวิสาหกิจดำเนินการไปรษณีย์ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และตามไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2520 จำเลยที่ 2 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ส่งถุงไปรษณีย์ให้จำเลยที่ 2 ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 48 และตามสัญญาระหว่างประเทศ อนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ไม่มีการออกใบตราส่ง ใบกำกับสินค้าไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งหลายทอด จำเลยที่ 2 ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์นั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 บัญญัติให้การขนไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลข นั้น ให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆ ดังนี้ การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวกับจำเลยที่ 1 จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 และไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์นั้นไปรษณีย์ภัณฑ์

ดังกล่าวลงทะเบียนและรับประกัน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามการพลอยขอให้
จำเลยที่ 1 รับประกันไว้เป็นเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แพรงก์ทอง เห็นว่าการขน
ไปรษณียภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้วจะนำ
บทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 8
หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ จำเลยที่ 2 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลย
ที่ 1 ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ และมีใช้ผู้ขนส่ง
หลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สยามการพลอยผู้ฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ 2 โจทก์จึงหา
สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่
ไปรษณียภัณฑ์สูญหายไปไม่ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกา
ของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น จึงไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 2 ต่อไป'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ